

《【문제3】 문서의 증거력에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 문서의 증거력의 의의, 형식적 증거력, 실질적 증거력, 증거력의 다툼과 법원의 판단

I. 문서의 증거력의 의의

- 문서의 증거력이란 서증에 있어서 문서에 기재된 내용이 증거로서 가치(신빙성)를 가지는 정도를 의미한다. 이는 크게 문서가 당해 작성자에 의해 진정하게 성립되었는지를 다루는 형식적 증거력과, 진정하게 성립된 문서의 내용이 요건사실을 증명하는 데 얼마나 기여하는지를 다루는 실질적 증거력으로 구분된다. 민사소송법은 특히 문서의 성립에 관한 추정 규정을 두어 입증책임을 완화하고 있다.

II. 형식적 증거력(성립의 진정)

1. 의의

- 형식적 증거력이란 문서가 거명된 작성자의 의사에 기하여 작성된 것을 의미하며, 이를 성립의 진정이라고도 한다. 모든 문서는 증거로 사용되기 위해 먼저 형식적 증거력을 갖추어야 한다.

2. 성립의 진정에 관한 입증 및 추정

(1) 직접 입증

- 문서의 성립을 다투는 경우, 제출자는 증인신문이나 감정 등을 통해 해당 문서가 작성자의 인장이나 서명에 의해 작성되었음을 증명해야 한다.

(2) 민사소송법 제357조와 제358조

- 사문서는 당사자 또는 대리인의 서명이나 날인이 있는 때에는 진정한 것으로 추정한다. 공문서는 그 모양과 성질에 따라 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정되는 때에는 진정한 것으로 추정한다.

(3) 인영의 진정에 의한 2층의 추정

- “판례”는 문서에 찍힌 인영이 작성자의 인장에 의한 것임이 증명되면, 그 인영은 작성자의 의사에 기해 찍힌 것으로 사실상 추정되고(1층 추정), 인영이 진정하면 “민사소송법 제358조”에 의해 문서 전체가 작성자의 의사에 따라 진정하게 성립된 것으로 법률상 추정된다(2층 추정)는 이론을 확립하고 있다.

III. 실질적 증거력

1. 의의

- 실질적 증거력이란 진정하게 성립된 문서의 기재 내용이 증거로서 사실인정에 기여하는 가치를 의미한다. 이는 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것이 원칙이다.

2. 문서의 종류에 따른 차이

(1) 처분문서

- 증명하려는 의사표시가 그 문서 자체에 의해 이루어진 경우(예 : 계약서, 차용증)를 말한다. 처분문서는 형식적 증거력이 인정되면 법관은 특별한 사정이 없는 한 그 기재 내용대로 법률행위의 존재를 인정해야 한다.

(2) 보고문서

- 작성자가 보고 들은 사실을 기재한 문서(예 : 일기, 장부, 편지)를 말한다. 보고문서는 형식적 증거력이 인정되더라도 법관이 다른 증거와 종합하여 그 내용의 진실성을 자유롭게 판단한다.

IV. 증거력의 다툼과 법원의 판단

1. 처분문서의 증거력 제한

- 처분문서라 할지라도 기재 내용과 다른 명백한 반증이 있거나, 기재 내용이 사회통념상 극히 이례적이라는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 그 증거력을 부정할 수 있다.

2. 문서의 변조와 증거력

- 문서의 일부가 변조되었다고 의심되는 경우, 법원은 변조된 부분의 증거력을 배제하고 나머지 부분의 진실성을 심리해야 한다.

V. 결론

- 문서의 증거력은 민사재판에서 사실관계를 확정하는 가장 강력한 수단이다. 특히, 서증의 형식적 증거력은 실질적 증거력의 전제조건이 되며, 민사소송법상 추정 규정과 인영에 관한 “판례” 법리는 입증의 곤란을 해소하는 핵심적 역할을 수행한다. 법원은 처분문서의 강한 증거력을 존중하되, 진실에 반하는 기재가 발견될 경우 자유심증을 통해 이를 적절히 배제함으로써 실체적 진실 발견과 절차적 정의를 조화시켜야 한다.